

Konsep Halal-Haram

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Doktor Bidang Maqosid Syari'ah

Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Assalafie Babakan Ciwaringin Cirebon

Pendahuluan

- Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya, di antara ajaran Islam adalah mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci.
- Perhatian pemerintah dalam isu halal UU No. 33 tahun 2014 dan direvisi dengan UU No. 32 tahun 2020, merupakan terobosan untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia.
- Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) sebagai penerapan UU tersebut di atas.

Maqosid Syari'ah (Tujuan Syariat)

1. Hifdzu Din (melindungi agama)
2. Hifdzu Nafs (melindungi nyawa)
3. Hifdzu 'Aql (melindungi akal)
4. Hifdzu Mal (melindungi harta)
5. Hifdzu Nasab (melindungi keturunan)

Kaidah Maqosid Syari'ah

Hukum Islam memiliki *maqosid syari'ah* (tujuan syari'at) baik detail maupun global. Contoh ; tujuan hukum wajib zakat adalah mensucikan jiwa dan harta.

Tiga hirarki kemaslahatan : *Dhoruriyat* (primer), *Hajiyat* (sekunder), *Tahsiniyat* (Tersier)

Konsep maslahat dan mafsadat menjadi salah satu pertimbangan ijtihad ulama dalam menetapkan hukum Islam.

Hukum Syari'at

- Wajib : harus mengerjakan
- Sunnah : anjuran mengerjakan
- Haram : harus meninggalkan
- Makruh : anjuran meninggalkan
- Mubah : netral

Halal-Haram

1. Halal-haram bagian dari hukum syari'at, halal (diperbolehkan), haram (dilarang).
2. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga nyawa), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz mal* (menjaga harta) dan *hifdz nasab* (menjaga keturunan).
3. Halal-haram merupakan isu penting dalam Islam, khususnya terkait menjaga *maqasid syari'ah* (tujuan Syari'at)

Halal-Haram Dalam Ayat Al Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. Al Baqoroh : 168)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Qs. Al Baqoroh : 173).

Halal-Haram Dalam Hadits Nabi Saw

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

”Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram” (HR. Bukhori & Muslim)

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ

“Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram” (HR. Muslim).

Halal-Haram Dalam Maqolah Ulama

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في الأشياء الضارة التحريم

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang dilarang”.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُّ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram”.

Makanan Halal & Thoyib

Istilah “halal” berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah “thoyib” berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan (gizi, protein, higienis, dll.), tidak madharat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara halan dan elegan.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Qs. al Maidah : 88)

Sebab Keharaman Sesuatu

- An Najis, Al Mutanajis (najis, terkena najis), seperti darah & makanan terkena najis
- Al Kadar, al Khobats (kotor, jijik), seperti kecoa & belatung
- Al Dhoror (membahayakan), seperti racun
- Al Iskar (membukkan), seperti khomr & narkoba
- Al Muftarisah (binatang buas), seperti serigala & elang
- Al Barma'iah (binatang amfibi), seperti katak & sesilia.

Suci-Najis

- Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadats kecil & besar.
- Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu

Macam Najis

- Najis *Mukhoffafah* (ringan), contoh : air kencing bayi laki-laki belum usia 2 tahun, cara mensucikan obyek yang terkena najis *mukhoffafah* dengan menciprati air.
- Najis *Mutawashitoh* (sedang), contoh : kotoran hewan, darah manusia, cara mensucikan obyek yang terkena najis *mutawashitoh* dengan menyiramkan air hingga bau, warna dan rasa hilang.
- Najis *Mugholadzoh* (berat), contoh : hal berasal dari anjing dan babi (air liur, kotoran, dll), cara mensucikan obyek yang terkena najis *mugholadzoh* dengan menyiramkan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur debu.

Najis *Ma'fu Anhu* (Ditolerir)

Selain tiga najis yang sudah disebutkan di atas, ada pula najis *ma'fu anhu* (ditolerir). Apabila satu obyek terkena najis *ma'fu anhu*, kita tidak perlu mensucikanya.

Contoh : 1-Bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah mengalir, 2-Keluar darah atau nanah dari kulit manusia dengan jumlah yang sedikit, 3-Terkena asap dari pembakaran daging babi atau anjing.

Relasi Suci-Najis dengan Halal-Haram

- Sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika *mutanajis* (terkena najis), contoh : makanan atau minuman yang terkena kotoran hewan
- Sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi, contoh : narkoba, daun ganja, dll. Semua ini suci tapi haram dikonsumsi.
- Halal-haram identik dengan konsumsi, suci-najis identik dengan pemakaian, contoh : makanan halal/haram, pakaian suci/najis.

Fatwa Hukum Fikih

Ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif

Fatwa diminta oleh perorangan maupun lembaga

Fatwa merupakan penjelasan hukum fikih dari ulama atas atas fenomena yang terjadi

Dalil Fatwa Hukum Fikih

Ayat Al Qur'an sebagai rujukan utama

Hadist Nabi Saw sebagai rujukan utama

Ijma (Kesepakatan Ulama)

Qiyas (Proses Analog Hukum)

Beberapa dalil syar'i lainnya (Seperti Al Maslahah Al Mursalah, Al Istihsan, Al Istiqro, dll)

Komisi Fatwa MUI

Komisi Fatwa (KF) berdiri bersamaan dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975.

Bersidang setiap minggu dan atau setiap ada permohonan mendesak di bidang keagamaan (sosbudpolkestek)

Fatwa MUI Penyembelihan Hewan

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 12 Tahun 2009

Tentang

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim;
- bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya." (QS. Al-An'am [6]: 118)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
- Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
- Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Standar Proses Penyembelihan

- Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
- Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
- Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Standar Penyembelih

- Beragama Islam dan sudah akil baligh.
- Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.

Halaman 18

Fatwa MUI Bidang POM

- Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Standar Alat Penyembelihan

- Alat penyembelihan harus tajam.
- Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

Fatwa MUI Tentang Alkohol

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijaui;
- bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

Halaman 119

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijis dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALKOHOL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
- Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.

Halaman 130

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

3. Minuman beralkohol adalah :

- Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
- Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

- Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
- Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
- Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
- Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.

- Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram**.
- Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.

Halaman 131

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

- Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Fatwa MUI Penggunaan Mikroba

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 01 Tahun 2010
Tentang
PENGUNAAN MIKROBA DAN PRODUK MIKROBIAL
DALAM PRODUK PANGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan banyak dilakukan di dalam proses produksi makanan, minuman, obatan-obatan, dan kosmetika;
- b. bahwa terhadap penggunaan mikroba dan produk mikrobial tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukumnya;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang hukum penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ خَلْقًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]:168)

وَجُعِلَ لَكُمْ الْفُطَيَّاتُ وَنَجَرَمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Halaman 214

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf [7]: 157)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
FATWA TENTANG HUKUM PRODUK MIKROBIAL

Halaman 217

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

Ketentuan Umum :

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.
2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

Ketentuan Hukum :

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan.
4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan.

6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.

7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), yakni melalui

Halaman 218

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

produksi dengan komponen air *mutlaq* minimal dua qullah [setara dengan 270 liter]) hukumnya halal.

Fatwa MUI Pensucian Ekstrak Ragi

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 10 Tahun 2011
Tentang
CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI (YEAST EXTRACT)
DARI SISA PENGOLAHAN BIR (BREWER YEAST)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

- bahwa hasil limbah produksi bir berupa ekstrak ragi (*yeast extract*) dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, misalnya media mikroba, bahan penyusun flavor/seasoning, suplemen karena banyak mengandung mineral, vitamin dan protein;
- bahwa pada tahun 2003 MUI menetapkan bahwa ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) bisa dimanfaatkan setelah dicuci hingga hilang warna, bau dan rasa birnya, akan tetapi belum ada penjelasan mengenai tata cara pencuciannya;
- bahwa atas dasar hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai tata cara pencucian tersebut;
- bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Cara Pencucian Ekstrak Ragi (*Yeast Extract*) Dari Sisa Pengolahan Bir (*Brewer Yeast*), sebagai pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

Halaman 235

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf[7]: 157

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG CARA PENSUCIAN EKSTRAK RAGI
(YEAST EXTRACT) DARI SISA PENGOLAHAN BIR
(BREWER YEAST)

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses.
- Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.

Kedua : Ketentuan Hukum

- Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya *mutanajjis* (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'an*).
- Pensucian secara syar'i sebagaimana dimaksud point satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut:

Halaman 242

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

- Mengucurinya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
 - Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
- Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

Fatwa MUI Air Daur Ulang

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2010
Tentang
AIR DAUR ULANG



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang :

- bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air;
- bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri;
- bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

Halaman 254

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

"Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu ..." (QS. Al-Anfal [8] : 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG AIR DAUR ULANG

Ketentuan Umum

- Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Halaman 262

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

- Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum

- Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih.
- Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut :
 - Thariqat an-Nazh:** yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.

- Thariqah al-Mukatsarah:** yaitu dengan cara menambahkan air suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.

- Thariqah Taghyir:** yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat:

- Volume airnya lebih dari dua kullah.
- Alat bantu yang digunakan harus suci.

- Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan

Halaman 263

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Fatwa MUI Konsumsi Bekicot

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
dari 472 Nomor : 25 Tahun 2012
Tentang
HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :

1. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, ada sekelompok masyarakat dan rumah makan yang memanfaatkan bekicot sebagai salah satu menu untuk pangan;
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum memakan bekicot;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi bekicot untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Hukum memakan *hasyarat* adalah **haram** menurut jumhur Ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan **kehalalannya** jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Fatwa MUI Kopi Luwak

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 07 Tahun 2010
Tentang
KOPI LUWAK



Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

- bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, di mana kopi tersebut berasal dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya, kemudian diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat dan dikenal dengan kopi luwak;
- bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait hukum mengonsumsi kopi luwak;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Kopi Luwak sebagai pedoman bagi masyarakat, baik dalam rangka memproduksi, menjual, maupun mengonsumsi kopi luwak.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

Halaman 94

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG KOPI LUWAK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang telah dipilih dan dimakan oleh luwak (*paradoxorus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

- biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
- dapat tumbuh jika ditanam kembali.

Halaman 100

Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK

Kedua : Ketentuan Hukum

- Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah *mutanajjis* (barang terkena najis).
- Kopi luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
- Mengonsumsi kopi luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
- Memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.

Penutup

Demikian pemaparan tentang konsep halal-haram perspektif Syariat Islam, beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, semoga bermanfaat dan terimakasih.